Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Projeto do Estado de São Paulo Garantias de Pagamento Parceria Público Privada para a Modernização e Expansão dos Serviços das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade do sistema ferroviário Metropolitano de São Paulo.

Nº Carta Consulta: 61180
Mutuário: Estado de São Paulo
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Externas:
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 100.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 05
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 06
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 06
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 06
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 09
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 15
3. FINANCIAMENTO 15
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 15
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 15
4. EXECUÇÃO 15
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 15
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 17
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 17
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 17
5. RISCOS 17
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 17
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 17
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 18
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 18
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 19
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 19
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 19

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O transporte ferroviário de passageiros assumiu protagonismo na Região Metropolitana de São Paulo e diariamente transporta milhões de pessoas, promovendo acesso à região do centro São Paulo e a demais polos de emprego e estudo. Operado atualmente pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), foi herdado de antigas e degradadas ferrovias de carga, gerando a necessidade de investimentos massivos por parte do Governo do Estado de São Paulo até que se alcançasse o padrão de operação atual. Contudo, para atender à crescente demanda de passageiros são necessários constantes reinvestimentos em aumento de capacidade, revitalização e atualização tecnológica, de forma a garantir uma prestação de serviço segura e confiável a cerca de 800 mil passageiros que utilizam o sistema diariamente. Além da função social de prover acessibilidade, o sistema desempenha um papel crucial na redução de gases do efeito estufa ao promover a mudança modal, evitando a utilização de veículos à combustão.

Ciente das funções essenciais do serviço ferroviário para a Região Metropolitana e das as limitações orçamentárias do Governo do Estado de São Paulo para fazer frente aos investimentos requeridos pelo sistema, iniciou-se um processo de transferência da operação ao setor privado, por meio de concessões e PPPs, o que consolidará e ampliará o processo de recuperação e modernização com a consequente ampliação da oferta de lugares. Atualmente, três linhas já foram concedidas (Linhas 7, 8, 9) e a próxima etapa do programa consiste em atrair participação privada para revitalizar e expandir conjuntamente as linhas que servem à Zona Leste da Região Metropolitana, notadamente as Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade:

- Linha 11, com 50 km de extensão, 16 estações, liga a estação Luz (com ampliação em andamento para atender a estação Barra Funda) à estação Estudantes, em Mogi das Cruzes;

- Linha 12, com 38,8 km de extensão, 13 estações ligando a estação Brás à estação Calmon Viana, no município de Poá;

- Linha 13, com 8,7 km de extensão, 3 estações ligando Engenheiro Goulart (município de São Paulo) à estação Aeroporto Guarulhos, no município de Guarulhos. Há ainda o serviço expresso ligando a estação Barra Funda à estação Aeroporto Guarulhos.

Os estudos indicam a necessidade de modernização das estações existentes, implantação de 10 novas, sendo 3 delas integradas à rede do Metrô de São Paulo, a expansão de 23 km da Linha 13-Jade, tanto no sentido do município de Guarulhos quanto em direção ao Centro , melhoria no sistema de sinalização e provimento de energia para diminuição de intervalos entre trens e aquisição de novos trens, entre outras ações, que proporcionarão maior utilidade, acessibilidade e integração dos transportes de alta capacidade e o atendimento de demandas não atendidas atualmente pelos serviços sobre trilhos.

Os desafios para transportar diariamente mais de 800 mil passageiros são grandes para as três linhas, que contam com altos índices de lotação e tempo de viagem que, em sua maioria, excedem 1 hora nos períodos de pico, mas que são as melhores alternativas para superar os altos níveis de congestionamentos viários e a dependência dos automóveis. Melhorar a confiabilidade dos sistemas, aumentar a oferta de lugares e expandir as linhas, ampliando sua área de abrangência, são ações fundamentais e pressionam a gestão pública e é nesse contexto que o Programa de Mobilidade Urbana do Governo do Estado de São Paulo avança e prepara para empreender junto com a iniciativa privada a aceleração dos investimentos necessários.

Por fim, são desafiadoras as condições de financiamento para projetos de infraestrutura desta envergadura, o que requer uma ação conjunta entre o poder público e o setor privado, com vistas à atração de investidores e financiadores qualificados. Soma-se a isso a disponibilidade e o estoque de capital doméstico e os riscos operacionais, de engenharia e outros, que serão compartilhados com o operador. Assim, para viabilizar os mais de R$ 12,5 bilhões em investimentos previstos, é primordial o estabelecimento de uma robusta estrutura de garantias que ofereça o conforto e liquidez necessária aos agentes privados, possibilitando o acesso a fontes diversificadas de financiamento, incluindo potencialmente fundos de investimento e capital externo. Com o atual nível de avanço das PPPs no Estado e o tamanho da carteira de investimentos proposta, estruturar mecanismos de garantias aceitáveis pelo mercado através de fluxos de recursos próprios do Estado representa um desafio substancial que pode comprometer o sucesso de futuras PPPs com alta relevância social, como no caso em tela.

IDH

Conforme PNUD, em 2010, o IDH do município de São Paulo era de 0,805. Para os demais municípios atendidos pelo projeto, o do Município de Guarulhos era 0,763, de Mogi das Cruzes era 0,783, de Suzano era 0,765, de Ferraz de Vasconcelos era 0,738, de Itaquaquecetuba era 0,714, de Poá era de 0,771 e o do Estado de SP, 0,806.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

SOLUÇÃO PROPOSTA

O projeto consiste numa Parceria Público-Privada, conforme Leis Federal nº 11.079/04 e Estadual nº 11.688/04, para operação, manutenção e execução de investimentos em modernização e expansão das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, hoje operadas pela CPTM. As linhas somam 117 km e 32 estações em 7 municípios e atendem a 800 mil de passageiros por dia. O conceito de agrupá-las em uma única PPP baseia-se em maximizar sinergias e eficiências decorrentes de uma operação integrada, utilizando receitas tarifárias oriundas de uma demanda cativa das L11 e 12 para alavancar o fluxo de caixa e suportar os investimentos, sobretudo em expansão da L13 Jade em Guarulhos. Além disso, o concessionário deverá cumprir os Índices de Desempenho Operacionais estabelecidos em Contrato, operando com excelência.

Os investimentos, concentrados nos primeiros 8 anos, modernizarão o sistema, aumentarão capacidade e expandirão para áreas desatendidas, como é o caso de Guarulhos, segundo maior em população na RMSP. Serão 10 novas estações, sendo 4 na L11; 2 na L12 e que também atendem à L13, e outras 4 exclusivas da L13, além de modernização e readequação em todas as demais, atendendo às normas de acessibilidade universal. Para o aumento de capacidade, o sistema de sinalização e controle será modernizado e empregará o padrão europeu de interoperabilidade, denominado ERTMS. Ademais, investimentos no sistema de alimentação elétrica e a aquisição de novos trens reduzirá os intervalos atuais de 6 minutos (na L12) para até 3 minutos, sendo este o limite de sistemas ferroviários suburbanos .

No que diz respeito às extensões, o projeto viabilizará a aguardada extensão da Linha 13 em Guarulhos, com 11 quilômetros de via e 4 novas estações. Assim, espera-se que a demanda salte dos atuais 20 mil pax/dia para cerca de 200 mil, um incremento de 10 vezes. No sentido centro de São Paulo a linha será estendida, em uma primeira fase, até a Estação Gabriela Mistral onde se integrará com a L12 e a L2-Verde do Metrô. Na segunda fase, a L13 cruzará a região leste da cidade de São Paulo, chegando até a estação Parque da Mooca e se conectará com a Linha 10-Turquesa da CPTM. A L12 terá extensão adicional de 4 quilômetros até a Estação Suzano e a L11 será estendida para o extremo leste, em Mogi das Cruzes, até o distrito de Cesar de Souza, com 4 km de novas vias, 2 transposições subterrâneas de veículos e 1 nova estação.

Haverá investimentos em revitalização da infraestrutura, como a substituição de 100% dos dormentes de madeira por concreto, sistema de drenagem e substituição de trilhos. Por fim, são previstos investimentos em recapacitação das infraestruturas de manutenção e operação que se encontram obsoletas ou insuficientes. Oficinas de manutenção, estacionamento de trens e lavadores, serão modernizados e contarão com estação de tratamento de efluentes, estruturas adequadas para os funcionários e novos equipamentos.

A solução proposta é utilizar Garantias de Pagamentos do Banco Mundial para assegurar as obrigações financeiras e contingenciais assumidas pelo Poder Concedente em Contrato. Este instrumento será utilizado para cobrir eventual frustração de pagamento de contraprestações e/ou compensações decorrentes do gatilho de riscos contratuais. Ressalta-se, que a obrigação primária de pagamento permanece com o Poder Concedente e as garantias somente serão acionadas na ocasião em que o pagamento não for realizado. Além disso, por carregarem a classificação de risco Triplo A, as garantias do Banco Mundial têm o efeito de reduzir a percepção de risco do projeto, o que possibilitará acessar o mercado internacional de capital com menores custos de financiamento. Esta modalidade representa uma inovação na estruturação de garantias para PPPs e servirá de inspiração para projetos similares, destravando investimentos em infraestrutura em todo País.

RESULTADOS ESPERADOS

O programa de investimentos incluído no escopo da PPP resultará em: i) aumento na capacidade de transporte, através da diminuição do intervalo entre trens; ii) maior confiabilidade e regularidade nas viagens, decorrente de modernização e revitalização; iii) elevação na qualidade do serviço que exigirá do operador privado padrões superiores ao atual; iv) inclusão de portadores de necessidades especiais, conferida através da adequação de todas as estações às normas de acessibilidade universal; v) expansão da malha ferroviária em 19 km, acréscimo de 16%; vi) aumento da demanda atendida diariamente, dos atuais 800 mil passageiros para 1,3 milhão em 2040 que gerarão benefícios diretos que, transformados em valores monetários, equivalem a R$ 74,4 milhões anuais pela redução de emissão de poluentes; R$ 2,175 milhões anuais na redução do consumo de combustíveis; cerca de R$ 694 milhões anuais reduzidos nos custos operacionais da frota de automóveis; mais de R$ 90 milhões por ano pela redução de acidentes e, principalmente, mais de R$ 1,5 bilhão anualmente resultante da economia de tempo da população. O resultado é a geração de quase R$ 2,6 bilhões anuais de economias.

A PPP trará a) eficiência ao Estado de SP por apresentar um menor custo operacional por passageiro do que a operação pública; b) compartilhamento de riscos; e c) desoneração de investimentos através da atração de capital privado; e d) desenvolvimento da indústria ferroviária. Espera-se atrair uma gama internacional de investidores, diversificando o mercado local e trazer competição ao certame. Além disso, os instrumentos de garantia são mais eficientes financeiramente do que as tradicionais Contas Escrows, dado o custo de oportunidade associado ao represamento de recursos públicos, conforme já constatado em exercícios anteriores realizados pelo Banco Mundial (ANEXO I).

SUSTENTABILIDADE

A PPP é um avanço na sustentabilidade financeira do Estado, reduzindo custos por passageiro em comparação com a operação pública de R$ 5,5 por passageiro para R$ 4,2, permitindo uma gestão mais eficiente dos recursos públicos e direcionando investimentos para outras áreas prioritárias. Além disso, a substituição dos tradicionais recursos da adm. pública cedidos em contratos de penhor por garantias representa um avanço na estruturação de garantias p/ PPPs, inaugurando uma nova modalidade no país. O modelo "tradicional" possui alto custo de carregamento e de oportunidade ao passo que as garantias de pagamento oferecem uma alternativa mais eficiente e confiável a menor custo. Essa mudança resultará em economias para o Estado e fortalecerá a segurança e a credibilidade do projeto.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

O projeto das Linhas 11, 12 e 13 foi qualificado no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo - PPI-SP por meio da Resolução SPI nº 004, de 20 de março de 2023, publicada no Diário Oficial do Estado em 21 de março de 2023. Nos termos do Decreto Estadual nº 67.759, de 20 de junho de 2023, e com fundamento no Decreto nº 67.435/2023 e na Lei Estadual nº 11.688/2004, os estudos técnicos serão submetidos, antes da publicação do Edital, ao Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas (CGPPP).

CONTRAPARTIDA

Como trata-se de garantia a ser concedida pelo Banco Mundial às contraprestações, entende-se que não há contrapartida.

TAXA DE CÂMBIO ADOTADA

R$ 4,84/USD conforme cotação de 29/12/2023.

2. Projeto

2.1. Título

Projeto do Estado de São Paulo Garantias de Pagamento Parceria Público Privada para a Modernização e Expansão dos Serviços das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade do sistema ferroviário Metropolitano de São Paulo.

2.2. Título Abreviado

Garantias para PPP das Linhas 11,12 e 13

2.3. Mutuário

Estado de São Paulo

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GERAL

O objetivo geral do projeto é o de acelerar os investimentos em transportes sobre trilhos para expansão, recapacitação e modernização das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade de forma a atender à crescente demanda por transporte de massa, beneficiando sobretudo dos moradores das regiões periféricas pertencentes aos estratos socioeconômicos mais desfavorecidos e que dependem do sistema de transporte para acessar oportunidades de trabalho, educação e outros.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A modernização dos serviços existentes e as expansões propostas nas Linhas 11, 12 e 13 proporcionarão a melhoria da mobilidade da população e da sua qualidade de vida conforme segue:

Aumentar acessibilidade, capacidade e oferta de serviço de transporte público de alta capacidade, atraindo cerca de 480 mil novos passageiros/dia;

Melhorar a qualidade da prestação de serviço, com maior regularidade e confiabilidade;

Revitalizar a infraestrutura de circulação, modernizar e recapacitar os sistemas, adquirir novos trens e promover a adequação normativa e legal das estações;

Estender os serviços de transporte ferroviário à Guarulhos e ao Distrito de Cesar de Souza, em Mogi das Cruzes;

Reduzir emissão de poluentes, decorrentes da mudança modal promovida pelo sistema ferroviário eletrificado;

Promover ganhos em velocidade e eficiência na aplicação dos recursos através da modalidade de PPP, garantindo a disponibilização dos novos serviços à população e em menor prazo;

Prover garantias contratuais robustas para maximizar a atração de capital privado e diversificação de investidores e financiadores.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Linha 11 INDICADOR DE FREQUÊNCIA PONDERADA (FQP) Aferir a frequência de trens (headway) nas plataformas por estação por SERVIÇO.	Média aritmética das medições da frequência de trens em cada estação	Número	140,00	210,00
Linha 12 INDICADOR DE FREQUÊNCIA PONDERADA (FQP) Aferir a frequência de trens (headway) nas plataformas por estação por SERVIÇO.	Média aritmética das medições da frequência de trens em cada estação	Número	200,00	300,00
Linha 13 INDICADOR DE FREQUÊNCIA PONDERADA (FQP) Aferir a frequência de trens (headway) nas plataformas por estação por SERVIÇO.	Média aritmética das medições da frequência de trens em cada estação	Número	800,00	900,00
UPTIME DO SERVIÇO (UTS) Aferir a frequência e intensidade das ocorrências que impactem na operação normal de cada um dos serviços concedidos no horario de pico	Relação entre o tempo real de operação normal e o tempo total de operação programada , avaliado para cada mês, sendo calculado com 4 (quatro) casas decimais.	percentual	98,00	99,00
INDICADOR DE CONFIABILIDADE DE MATERIAL RODANTE (MRO1) A confiabilidade do MATERIAL RODANTE é definida pelo parâmetro MKBF (Mean Kilometer Between Failures)	(Km percorrida por trem x n de carro por trem) / n de ocorrências urgentes de carros no mes	Quilômetros	40.500,00	45.000,00
DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS NAS ESTAÇÕES (EST) É um INDICADOR DE DESEMPENHO obtido a partir da disponibilidade dos equipamentos das estações.	Média ponderada da disponibilidade de Escadas Rolantes, Elevadores e Bloqueios	Percentual	97,63	99,63

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - GARANTIA À CONTRAPRESTAÇÕES RECORRENTES	**100.000.000,00**
P - GARANTIA À CONTRAPRESTAÇÕES RECORRENTES	100.000.000,00
Total dos Componentes	**100.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - GARANTIA À CONTRAPRESTAÇÕES RECORRENTES

Garantias de Pagamento Parceria Público Privada para a Modernização e Expansão dos Serviços das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade do sistema ferroviário Metropolitano de São Paulo.

P - GARANTIA À CONTRAPRESTAÇÕES RECORRENTES

As garantias de pagamento, por sua vez, são instrumentos destinados a cobrir o descumprimento de obrigações de pagamento pelo governo (poder concedente), não vinculadas a empréstimos. Isso inclui pagamentos periódicos de contrapartes públicas ou compensações por rescisão em contratos de concessão, quando tais obrigações exigem melhoria de crédito. Essas obrigações abarcam o pagamento de compensações acordadas a entidades privadas por perdas resultantes do não cumprimento de compromissos assumidos pelo governo ou entidades públicas no âmbito de contratos de parceria e concessões.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Outros	**-**	**-**	**100.000.000,00**	**100,00**
P- GARANTIA À CONTRAPRESTAÇÕES RECORRENTES	Dólar dos EUA	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
Total Geral	**-**	**-**	**100.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

A discussão acerca de um projeto de PPP conjunta para as Linhas 11, 12 e 13 iniciou-se em 2015 através de uma Manifestação de Interesse Privado - MIP, submetida à Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM. Na época, contudo, os esforços do Governo do Estado estavam direcionados em outros projetos que, agora já licitados, possibilitaram a priorização da PPP em tela.

O projeto das Linhas 11, 12 e 13 foi qualificado no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo - PPI SP por meio da Resolução SPI nº 004, de 20 de março de 2023, publicada no Diário Oficial do Estado em 21 de março de 2023. Nos termos do Decreto Estadual nº 67.759, de 20 de junho de 2023, e com fundamento no Decreto nº 67.435/2023 e na Lei Estadual nº 11.688/2004, os estudos técnicos serão submetidos, antes da publicação do Edital, ao Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas (CGPPP). Com isso, em 10 de abril de 2023, a International Finance Corporation - IFC, órgão do grupo Banco Mundial, em conjunto com o BNDES, GIF e BID através da facility PSP Infra, foi contratada para liderar a estruturação do projeto, que contempla as fases de diligência técnica, elaboração do modelo de financeiro, preparação dos documentos licitatórios, divulgação e consulta ao mercado e apoio ao certame. Desde então, o projeto já superou a fase de diligência técnica e já realizou as primeiras rodadas de consulta ao mercado. Atualmente, o projeto está na etapa de conclusão do modelo financeiro e de preparação dos documentos licitatórios para Consulta Pública , esperada para maio de 2024 e publicação do edital para setembro de 2024. Portanto, é de extrema importância que a estrutura de garantia já esteja definida e estruturada até esta data. Considerando o prazo necessário para percorrer os trâmites internos de preparação e efetivação do projeto pelo Banco Mundial, é de suma importância que esta Carta Consulta seja aprovada na COFIEX de junho.

A esta altura, os anteprojetos referenciais de modernização e readequação das estações já estão concluídos, ao passo que o anteprojeto de extensão da Linha 13 está em fase avançada, com sondagens realizadas e desenhos arquitetônicos sendo concluídos (ANEXO IV - Apresentação Projeto). Em paralelo, encontra-se também em etapas finais um novo estudo de demanda para toda a rede de transportes (ANEXO II Demanda), baseado na Pesquisa Origem-Destino de 2017 do Metro de São Paulo, acrescido uma camada adicional de dados de telefonia móvel com o propósito capturar eventuais alterações no padrão de deslocamento em decorrência da pandemia COVID-19.

Ademais, já estão definidos os investimentos necessários em sistemas de sinalização e controle de tráfego, alimentação elétrica, subestações, rede aérea, via permanente, oficinais de manutenção, estacionamento de trens, adequação ambiental. Todos os investimentos estão estimados de acordo com tabelas oficiais e referências públicas, como contratos anteriores de empreendimentos similares. Sob a perspectiva de custos operacionais, o projeto já conta com projeção de despesas fixas e variáveis, incluindo o dimensionamento de equipes operacionais e administrativas, custos com energia elétrica, manutenção e outros.

Por fim, é importante ressaltar que as premissas mencionadas anteriormente estão sujeitas a ajustes após a realização da Consulta Pública. Esta etapa é crucial para assegurar a transparência e a participação da comunidade no projeto. O objetivo é coletar sugestões que possam ser traduzidas em melhorias e ajustes, quando pertinentes, graças à contribuição da sociedade civil, investidores, acadêmicos e demais interessados.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Municipios

Estado de São Paulo (MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS, MUNICIPIO DE GUARULHOS, MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA, MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES, MUNICIPIO DE POA, MUNICIPIO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE SUZANO)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Inicialmente, cabe lembrar que o Governo Federal criou em 2024 um sublimite COFIEX específico para cartas consultas de projetos de PPP, no valor de US$ 500 milhões para 2024. Esta modalidade de financiamento vem sendo discutida desde 2023, quando constou no Manual de Instrução de Pleitos - MIP, versão 20/4/2023, publicada pela Secretaria de Tesouro Nacional - STN. Com esta inovação, o Governo Federal busca impulsionar os projetos de PPP no país, ao reduzir a percepção de riscos por investidores privados.

Segundo o referido manual, são projetos elegíveis nesta modalidade, financiamentos, internos ou externos, em duas modalidades: a primeira, de aporte público para projeto de Parcerias Públicas-Privadas (PPP); e a segunda é de garantia da União a uma operação de crédito do EF com uma Instituição Financeira que venha resultar da honra de garantia contratada pelo Ente Federado com a mesma Instituição Financeira com a finalidade de garantir o pagamento do aporte e/ou da contraprestação continuada, desde que cumpridas as ressalvas contidas no MIP. Os projetos que optam pelo financiamento externo, precisam passar pela aprovação da Carta Consulta. Demais procedimentos de contratação de concessão da garantia da União seguem os mesmos trâmites de um financiamento, conforme consta no MIP, consumindo o espaço fiscal do ente no mesmo montante do aval da União.

O pleito atual, Programa de Mobilidade Urbana para as linhas 11,12 e 13 da CPTM, está adotando a segunda modalidade, segundo a qual o Estado, ao estruturar uma PPP com fiança às contraprestações continuadas, poderá contar com a garantia da União, caso a fiança seja executada e se converta numa operação de crédito.

Com isso, busca-se reduzir a percepção de risco de inadimplência para o parceiro privado, tornar o projeto mais atrativo, e, portanto, o certame mais competitivo.

Neste contexto, o Estado de São Paulo está pleiteando operação de garantia das contraprestações continuadas do projeto, no valor de US $ 100 milhões, a ser oferecida pelo Banco Mundial. O valor pretendido (US$ 100 milhões), significativamente abaixo do CAPEX do projeto (US$ 2,5 bilhões), se justifica por opção da CPP - Companhia Paulista de Garantias, órgão responsável pela estruturação de garantias em projetos do Estado, segundo a qual 6 meses de garantia de contraprestações seriam suficientes para reduzir a percepção de risco do projeto pelos agentes privados - considerando a estimativa de que o valor das contraprestações anuais montará US$ 196 milhões.

Tratando-se de pleito de concessão de garantia para contraprestações, não há definição de prazos de desembolso, carência ou de amortização, em razão desta garantia ser convertida automaticamente em operação de crédito somente em caso de inadimplência do mutuário no pagamento de contraprestação ao Concessionário. Além disso, na parceria com o Banco Mundial, este atuará de forma a trabalhar em conjunto com a CPP para que o instrumento não seja acionado, atuando sobre governança e capacidade. Há o pagamento anual de taxa pela garantia concedida, no valor de 1,4% ao ano.

CONDIÇÕES FINANCEIRAS

Prazo de desembolso: não se aplica

Prazo de Carência: não se aplica

Prazo de amortização: não se aplica

Prazo total: 20 anos

Periodicidade de amortização: não se aplica

Taxa de juros: 140 bps

Demais encargos financiamento:

Taxa de iniciação, no valor de US$ 150 mil;

Comissão inicial (front-end fee) de 0,25% (US$ 250 mil), paga uma vez e apurada sobre total da garantia;

Taxa de processamento: 50 bps (US$ 500 mil);

Taxa de compromisso (stand by fee), de 0,25% a.a.;

Taxa de exposição ao Brasil, de 0,25% a.a., aplicada quando o limite de risco estabelecido pelo BIRD é superado. A política do governo brasileiro é de não permitir que a exposição atinja tal limite, logo na prática, essa sobretaxa não tem sido cobrada.

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E A OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO

Para projeto de grande complexidade como o da PPP das Linhas 11,12 e 13, com prazo de concessão de 30 anos, cujo Capex está previsto em US$ 2,5 bilhões, e contraprestação estimada em US$ 196 milhões por ano, a escolha por um garantidor externo funciona como um selo de garantia ao projeto. Os principais agentes financeiros que oferecem garantias externas são os agentes multilaterais, que fornecem, adicionalmente, apoio técnico para estruturação e acompanhamento da execução do projeto, proporcionando melhor governança e capacitação técnica para a equipe envolvida com o projeto. Adicionalmente, neste pleito estamos utilizando uma inovação no modelo de garantia a ser utilizada, autorizada pela União, para as garantias das contraprestações. Diante disso, a opção por agente financeiro foi pelo Banco Mundial, parceiro de longa data em projetos de mobilidade, com vasta experiência em projetos de PPP no Brasil e no exterior. Ademais, a International Finance Corporation - IFC é uma instituição do Grupo Banco Mundial que tem apoiado nas estruturações de diversos projetos de PPP para o governo do Estado de São Paulo e possibilita sinergias operacionais significativas na elaboração e implementação deste projeto.

Projetos de Parcerias Público-Privadas (PPPs) no Brasil requerem estruturas de garantia sólidas, previsíveis e confiáveis, devido, dentre outros motivos, à instabilidade orçamentária, ao risco de não pagamento pelo poder concedente das contraprestações e compensações decorrentes dos riscos assumidos. Assim, diante da imprevisibilidade financeira do Estado, as garantias fornecem segurança aos investidores contra possíveis atrasos ou frustração de pagamento, assegurando o retorno dos investimentos realizados. Além disso, a existência de garantias reduz o temor dos investidores e financiadores em relação ao risco de serem relegados à fila de precatórios em caso de inadimplência do poder concedente, promovendo um ambiente mais favorável ao investimento privado em infraestrutura pública. A estruturação de mecanismos de garantia eficazes deve, portanto, envolver mecanismos independentes e líquidos, preferencialmente desatrelados do orçamento público e de interferência política.

Os projetos de PPP do Governo do Estado de São Paulo são, em sua maioria, garantidos pela Companhia Paulista de Parcerias - CPP, que subscreve títulos de renda fixa em favor dos concessionários como garantia ao inadimplemento do poder concedente. Ocorre que o estoque de capital disponível na CPP encontra-se, quase que em sua totalidade, subscritos a projetos existentes, não havendo espaço suficiente para garantir a PPP das Linhas 11, 12 e 13. Diante deste impasse, o Governo do Estado de São Paulo avaliou alternativas e concluiu que as Garantias de Pagamento do Banco Mundial são os instrumentos mais aderentes às necessidades presentes por proporcionarem uma melhoria na avaliação de risco do projeto, atraírem investidores internacionais dada a reputação da instituição Banco Mundial e representarem custos inferiores àqueles percebidos com a criação de uma tradicional conta escrow, possibilitando sinergias operacionais significativas na elaboração e implementação do projeto.

Além disso, por ser um instrumento inovador, nunca empregado em projetos de PPP no país, o Governo optou pela parceria com o Banco Mundial, renomada instituição de fomento.

Justificar a necessidade e a opção por financiamento externo em detrimento de financiamento interno:

A opção pelo uso de garantias do Banco Mundial em detrimento das garantias de bancos domésticos se justifica pela reputação global e solidez financeira da instituição internacional. O Banco Mundial possui vasta experiência em projetos de infraestrutura em todo o mundo, além de classificação de crédito AAA, que transmite confiança aos investidores. A escolha respalda-se, também, na capacidade da instituição internacional de atrair investidores globais, cujo custo de capital é substancialmente inferior. Além disso, a presença do Banco Mundial pode gerar uma competição saudável no mercado, gerando diversificação de players em um setor ainda muito concentrado, incentivando a participação de uma ampla gama de investidores que, devido a diversas barreiras, ainda não acessam o mercado brasileiro . Isso não só fortalece a estrutura financeira do projeto, mas também contribui para a diversificação e o crescimento do mercado de investimentos no Brasil. (Anexo I - Simulação Rodoanel + Anexo IX Garantias Banco Mundial)

A garantia objeto deste pleito se destina também a cobrir riscos contratuais assumidos pelo Governo no contrato, notadamente riscos de demanda, desapropriação, geológicos, entre outros. Assim, a garantia de USD 100 milhões fará frente à contraprestação e contingências derivadas de riscos contratuais sob responsabilidade do Poder Concedente.

Justificar a opção pelo agente financeiro escolhido:

A escolha do Banco Mundial como agente financeiro para o projeto de PPP das Linhas 11, 12 e 13 é respaldada por uma série de fatores cruciais. Projetos de mobilidade sobre trilhos são inerentemente complexos, abrangendo diversas disciplinas, envolvendo múltiplos stakeholders e apresentando impactos significativos. Nesse contexto, a expertise do Banco Mundial em projetos metroferroviários, tanto em São Paulo quanto globalmente, destaca-se como um diferencial valioso. Com presença consolidada de longo prazo no setor, o Banco Mundial, desde 1992, tem sido um parceiro estratégico no apoio a programas de investimentos em transporte de massa na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), acumulando uma notável experiência em projetos relacionados ao sistema metroferroviário, abrangendo obras civis, aquisição de material rodante e sistemas. Exemplificando esse compromisso, o Banco Mundial contribuiu ativamente para a implementação da Linha-4 Amarela (PPP), Linha-5 Lilás do Metrô (Concessão), bem como a concessão das Linhas 8 e 9 da CPTM, sendo este o certame com maior competição no setor de mobilidade até então. O Banco Mundial congrega, portanto, não somente a expertise técnica no tema, como também experiência em projetos de PPP globais, com casos de sucesso na utilização de garantias de pagamento.

Comparar as condições financeiras do agente financeiro escolhido em relação a outros financiadores externos/internos, utilizando os mesmos parâmetros do item (i) acima:

Como trata-se de um projeto pioneiro na utilização desta modalidade, não há comparativo de custos, em financiamento interno ou externo, de casos concretos no Brasil. Contudo, há um estudo realizado pelo Banco Mundial, em um financiamento BNDES, sem garantia da União, para implantação do PPP do Rodoanel Trecho Norte, no valor de R$ 1,4 bilhão, em que foi comparado o custo de manter uma escrow account e de adotar uma garantia como proposta neste pleito, que indicou uma economia significativa, conforme Anexo I - Simulação Rodoanel.

Por fim, em vista do potencial de pipeline em projetos de PPP em segmentos como de mobilidade urbana e saneamento, este pleito poderá ser um referencial para ajustes no processo ou modelos para outros Estados e municípios seguirem.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

- PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A implementação da Parceria Público-Privada (PPP) para modernização e expansão das Linhas 11, 12 e 13 do transporte ferroviário na Região Metropolitana de São Paulo contribuirá significativamente para a promoção da sustentabilidade ambiental. Ao estender a Linha 13 até a região de Bonsucesso em Guarulhos, o segundo maior município do Estado atualmente não servido pela rede sobre trilhos, e ao ampliar as Linhas 12 e 11 até Suzano e Cesar de Souza, respectivamente, haverá uma melhoria na conectividade e uma redução na dependência de veículos individuais movidos a combustíveis fósseis. Além disso, o acréscimo de capacidade para acomodar a demanda e os investimentos em melhorias e conforto tornarão o transporte ferroviário mais atraente, mantendo a demanda atual e atraindo ainda mais passageiros. Isso resultará em uma significativa redução das emissões de poluentes, especialmente CO2, uma vez que o transporte sobre trilhos é estimado pelo Banco Mundial como capaz de reduzir entre 60% a 80% das emissões em comparação com veículos movidos a combustão. Assim, a PPP das Linhas 11, 12 e 13 não apenas promoverá uma mudança modal para um meio de transporte mais sustentável, mas também contribuirá para mitigar os impactos ambientais negativos associados ao uso excessivo de veículos individuais.

Assim, além da redução do custo por passageiro transportado dos atuais R$ 5,5 para R$ 4,2 que se reflete financeiramente no custo do transporte para o Estado, haverá beneficios econômicos diretos que, transformados em valores monetários, equivalem a R$ 74,4 milhões anuais pela redução de emissão de poluentes; R$ 2,175 milhões anuais na redução do consumo de combustíveis; cerca de R$ 694 milhões anuais reduzidos nos custos operacionais da frota de automóveis; mais de R$ 90 milhões por ano pela redução de acidentes e, principalmente, mais de R$ 1,5 bilhão anualmente resultante da economia de tempo da população. O resultado é a geração de quase R$ 2 ,6 bilhões anuais de economias.

- EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

O projeto contribuirá significativamente para a eficiência energética, adotando uma série de medidas inovadoras. A modernização dos sistemas de sinalização ferroviária resultará em uma redução de até 10% no consumo de energia devido ao controle mais sofisticado. Além disso, a aquisição de 15 novos trens modernos, equipados com frenagem regenerativa, permitirá que a energia seja devolvida à rede de distribuição durante as frenagens. A substituição e modernização da rede aérea de distribuição também reduzirá as perdas na transmissão do sistema. A revitalização da via permanente, eliminando irregularidades geométricas e reduzindo o atrito excessivo, também resultará em economia de energia. Por fim, a modernização das estações, com a implementação de lâmpadas LED e escadas rolantes inteligentes, contribuirá ainda mais para a redução do consumo de energia. Essas medidas combinadas garantem um uso mais eficiente dos recursos energéticos, promovendo assim a sustentabilidade ambiental do projeto.

Ademais, as expansões trarão benefícios expressivos em termos de eficiência energética. Comparativamente, o transporte individual, em média, consome cerca de 3 a 4 vezes mais energia por passageiro por quilômetro percorrido do que o transporte sobre trilhos. A ferrovia, ao transportar grandes volumes de passageiros simultaneamente é mais eficiente por passageiro transportado e os motores elétricos que alimentam os trens são mais eficientes do que os sistemas de combustão, que equipam a grande maioria dos veículos particulares em São Paulo. Isso se explica pela dissipação de energia em calor, característica dos motores a combustão, bem como das perdas associadas ao atrito, devido ao maior número de componentes presente neste tipo de tecnologia.

Assim, a maior oferta de transporte das Linhas 11, 12 e 13 não só oferecerá uma alternativa de transporte eficiente como também contribuirá significativamente para a redução do consumo de energia, promovendo uma gestão mais eficaz dos recursos e alinhando-se aos princípios da eficiência energética e sustentabilidade.

- IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO

As ações e obras necessárias para a consecução dos objetivos deste projeto serão conduzidas em estrito cumprimento aos requisitos do licenciamento ambiental estabelecidos pela CETESB, assegurando a conformidade com as normas rigorosas de proteção ambiental aplicadas pelo Estado de São Paulo. O projeto contemplará a adequação e reconstrução dos sistemas de saneamento sempre que necessário e devem garantir a preservação e, quando possível, a melhoria do ambiente natural. A atenção integral a essas premissas reforça o compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade socioambiental, promovendo a melhoria do transporte público que respeita e preserva o ecossistema local.

- GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS, INCLUINDO SEGURANÇA HÍDRICA E/OU CONSERVAÇÃO DE SOLOS E NASCENTES

O projeto irá contribuir significativamente para a gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica, conservação de solos e nascentes, por meio de uma série de ações e medidas específicas:

Caracterização Hidrográfica e Hidrológica: Será realizado um amplo levantamento das características dos cursos d'água, tanto perenes quanto intermitentes, abrangendo todos os tipos e dimensões, desde rios até pequenos córregos, e incluindo a localização de nascentes e áreas de recarga, bem como os principais mananciais de abastecimento público. Esse mapeamento permitirá uma compreensão abrangente da distribuição e do fluxo de água na área de estudo.

Mapeamento de Nascentes e Áreas Sensíveis: Além da caracterização dos cursos d'água, serão identificadas e mapeadas as nascentes e áreas hidrologicamente sensíveis, como áreas úmidas e alagáveis. Esse mapeamento contribuirá para a proteção dessas áreas cruciais para a conservação dos recursos hídricos e a manutenção do equilíbrio ambiental.

Controle de Cheias e Drenagem: Serão consideradas as infraestruturas de macrodrenagem existentes ou planejadas para o controle de cheias, visando a mitigação de eventuais impactos sobre os recursos hídricos e a segurança das comunidades locais.

Monitoramento da Qualidade da Água: Será estabelecida uma rede amostral para coleta de dados primários sobre a qualidade física, química e biológica das águas superficiais, priorizando os cursos d'água afetados pelo projeto. Essas análises serão realizadas de acordo com métodos internacionalmente aceitos e comparadas com os padrões estabelecidos pela legislação ambiental, garantindo a conformidade com os requisitos regulatórios.

Por meio dessas medidas, o projeto demonstra um compromisso sólido com a gestão sustentável dos recursos hídricos, buscando não apenas atender às exigências legais, mas também contribuir para a conservação dos ecossistemas aquáticos, a proteção das nascentes e a segurança hídrica das comunidades envolvidas.

- CONSERVAÇÃO E MANEJO DA BIODIVERSIDADE

O projeto seguirá rigorosamente os Padrões de Desempenho da IFC, que representam padrões internacionais mais exigentes do que a legislação brasileira, garantindo assim um compromisso sólido com a conservação e manejo da biodiversidade. Um exemplo claro desse compromisso é a comprovação, em até um mês após a emissão da Licença Ambiental de Operação (LO), do depósito no Fundo de Despesa para Preservação da Biodiversidade e dos Recursos Naturais (FPBRN) do valor complementar relativo à compensação ambiental pela implantação do empreendimento.

Para caracterizar adequadamente a biodiversidade associada aos diferentes ecossistemas, serão realizadas revisões da literatura disponível, incluindo artigos acadêmicos e bases de dados de espécies. Isso permitirá a identificação de valores prioritários da fauna e da flora, como espécies ameaçadas, habitats ameaçados e corredores ecológicos. Além disso, serão realizados levantamentos de biodiversidade em campo, focando em grupos indicadores selecionados, para suprir lacunas de informação e confirmar dados previamente obtidos.

Um Programa de Ação e Gestão de Biodiversidade será desenvolvido, incluindo medidas de mitigação e manejo recomendadas com base na hierarquia de mitigação. Esse programa abordará os riscos e impactos identificados para os valores de biodiversidade afetados, garantindo a conservação dos valores prioritários, a manutenção ou melhoria da qualidade dos habitats e a conectividade da paisagem. Durante a fase de construção, serão implementados programas de afugentamento e resgate de fauna, controle de supressão vegetal e restauração da vegetação, entre outras medidas, visando minimizar os impactos sobre a biodiversidade.

- MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS E/OU OPORTUNIDADES

O Governo do Estado de São Paulo mantém-se na vanguarda do desenvolvimento dos melhores contratos de Parceria Público-Privada (PPP) do Brasil, firmando parcerias que trouxeram melhorias contínuas ao ambiente de negócios do país. O estabelecimento de bem-sucedidas parcerias entre o setor público e o privado é muito favorável para novas oportunidades de investimento privado em infraestrutura, estimulando a confiança do mercado no governo brasileiro e contribuindo assim para o crescimento econômico sustentável do país.

Este item vincula-se diretamente às obras das novas estações propostas no conjunto de linhas, locais de integração da vida nas cidades com oportunidades de negócios e geração de benefícios diretos. A futura concessionária deterá o direito, previsto em contrato, de explorar receitas acessórias e não operacionais. Essas receitas acessórias desempenharão um papel importante na sustentabilidade financeira da concessão, fornecendo incentivos à concessionária para otimizar receitas acessórias por meio de parcerias, eventos e oportunidades de marketing.

Ademais, todos os terrenos de posse da ferrovia que não tenham função operacional estão sendo avaliados todos que demonstrarem viabilidade comercial serão explorados pela concessionária para promover a melhoria da saúde financeira da concessão e incrementar o comércio local com oportunidades de exploração de pontos de venda em localidade com alto fluxo de usuários, gerando bons negócios aos comerciantes que se instalarão nas novas estações além de trazer comodidade aos usuários do sistema.

Por fim, um projeto de tão grande magnitude, com investimentos em diversas disciplinas e sistemas, certamente impulsionará não apenas a indústria ferroviária, mas também o setor da construção civil como um todo. Essa iniciativa não apenas criará empregos diretos e indiretos, mas também estimulará o desenvolvimento de novas tecnologias e o aprimoramento de práticas no setor. A demanda por mão de obra qualificada e por produtos e serviços relacionados à infraestrutura ferroviária proporcionará um impulso significativo à economia, promovendo o crescimento sustentável e o fortalecimento da indústria nacional. Essa sinergia entre investimentos públicos e privados contribuirá para o amadurecimento do setor ferroviário e da construção civil no país, consolidando o Brasil como um player relevante no cenário internacional.

- BENEFÍCIOS PARA EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

A PPP das Linhas 11, 12 e 13 representa uma oportunidade significativa para a melhoria do ambiente de negócios e o surgimento de novas oportunidades comerciais ao longo do sistema ferroviário. A exploração de empreendimentos associados, seja em terrenos adjacentes ou nas próprias estações, proporcionará um impulso ao desenvolvimento econômico local. Exemplos concretos incluem a construção de edifícios comerciais nas estações Brás e São Miguel. Além disso, a exploração de atividades de varejo dentro das estações oferece outra oportunidade de negócio promissora. Com uma área comercial disponível considerável, distribuída ao longo das linhas, há um grande potencial para o estabelecimento de uma variedade de estabelecimentos comerciais, desde lojas de conveniência até restaurantes e serviços diversos. Essas iniciativas não apenas diversificarão as opções disponíveis para os passageiros, mas também criarão empregos locais e aumentarão a atividade econômica nas áreas atendidas pelas Linhas 11 (37.796,96 m²), 12 (1.257,41 m²) e 13 (1.079,18 m²), contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável da região.

Além disso, não se pode desprezar o efeito no entorno da estação. Com base em benchmark internacional, estima-se que a expansão de linhas metroferroviárias tem o potencial de impulsionar significativamente o dinamismo econômico e aquecer a atividade comercial nas proximidades das estações em até 36%, como indicado em um estudo realizado com base na extensão da Linha 1 do metrô de Madri (Roberto Ghidini, 2011). O estudo revela que o número de atividades econômicas nas proximidades de uma das estações saltou de 176 para 239, acompanhado por uma diversificação das atividades, que passou de 43 para 84 ramos distintos, praticamente o dobro.

Esse efeito positivo deriva do aumento no tráfego de pedestres nas imediações das estações, criando um ambiente propício para o surgimento de novos empreendimentos e estimulando o comércio local de diversas maneiras. A proximidade com as estações de torna as áreas comerciais mais visíveis e acessíveis, atraindo um público diversificado em busca de conveniência e opções variadas. Esse influxo de visitantes, por sua vez, fomenta a abertura de novas lojas, restaurantes, cafeterias e serviços, gerando oportunidades para o empreendedorismo e fortalecendo a economia local. Em resumo, a expansão do sistema não apenas aprimora a mobilidade, mas também exerce um impacto positivo e duradouro no desenvolvimento econômico das áreas circundantes.

-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA E VULNERÁVEIS

As estimativas de geração de empregos para as obras de modernização das Linhas 11, 12 e 13 se dará através da implantação de obras civis uma vez que a maior parte dos empregos diretos advém destas atividades.

Além dos empregos gerados pelo pacote de investimento, estima-se que a concessionária criará cerca de 2500 postos de trabalho para operação, manutenção e administração. Diante dessa demanda, a concessionária promoverá treinamentos específicos para garantir a qualificação adequada da mão de obra. Esse aumento na demanda por profissionais qualificados no setor metroferroviário tem um efeito positivo adicional, gerando oportunidades de capacitação em uma área de atuação relativamente nova, que requer um amadurecimento constante. Essa capacitação não apenas atende às necessidades da concessionária, mas também fortalece o mercado de trabalho e contribui para o desenvolvimento sustentável do setor como um todo.

Há de se ressaltar também os ganhos de acessibilidade proporcionados pela melhoria na prestação dos serviços ferroviários e na integração com o Metrô, permitindo o acesso das regiões residenciais que caracterizam a Zona Leste Metropolitana com o centro de São Paulo, impactando diretamente na produtividade, sobretudo de populações vulneráveis e de baixa renda que vivem nestas regiões. Todos os investimentos a serem realizados resultarão em menor tempo de viagem, facilitando o acesso a emprego, educação e serviços sociais.

-INFRAESTRUTURA E/OU EQUIPAMENTOS SOCIAIS PARA POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA E VULNERÁVEIS

Um sistema ferroviário, composto por infraestrutura de circulação, estações, sistemas e trens, é considerado uma infraestrutura social devido à sua função essencial de proporcionar acesso e mobilidade a diferentes camadas da sociedade. Ele desempenha um papel crucial na promoção da inclusão social, ao possibilitar que populações de baixa renda e vulneráveis tenham acesso a oportunidades de trabalho, educação, saúde e lazer, além de facilitar o deslocamento seguro e eficiente dentro das áreas urbanas e suburbanas.

O projeto em questão notadamente implantará novas infraestruturas que beneficiarão diretamente populações de baixa renda e vulneráveis. A extensão da Linha 13 até a região de Bonsucesso no Município de Guarulhos, por exemplo, contemplará 11 quilômetros de novas vias e sistemas, além de seis novas estações, sendo quatro em direção a Guarulhos (Jardim dos Eucaliptos, São João, Presidente Dutra e Bonsucesso) e duas em direção a São Paulo (Cangaíba e Gabriela Mistral). Além disso, o projeto inclui a extensão de mais quatro quilômetros de vias e sistemas da Linha 12 até a Estação Suzano e a extensão de outros quatro quilômetros de vias e sistemas da Linha 11 até o Distrito de Cesar de Souza, além da nova estação Cesar de Souza. Essas novas infraestruturas não só melhorarão o acesso ao transporte público para as populações de baixa renda e vulneráveis, mas também proporcionarão oportunidades de desenvolvimento econômico e social em áreas antes carentes de serviços de mobilidade adequados.

De acordo com pesquisa realizada pela CPTM, o sistema atende majoritariamente os extratos sociais de 1 à 3 salários mínimos, que somados representam 58% dos passageiros transportados. No total, 81% dos passageiros utilizam o sistema para ir ao trabalho, o que ressalta o papel social do transporte sobre trilhos. No âmbito da mobilidade sustentável, as intervenções nas estações preveem a disponibilização de bicicletários, paraciclos e suportes, complementando a infraestrutura já existente em algumas estações. Essa iniciativa fomenta o uso de meios de transporte alternativos, assim como promove a inclusão social ao oferecer opções acessíveis de deslocamento para toda a comunidade.

-AÇÕES DE INCLUSÃO DE MINORIAS SOCIAIS ENTRE OS BENEFICIÁRIOS

A PPP das Linhas 11, 12 e 13 terá nas obrigações de seu futuro concessionário a promoção e inclusão de minorias sociais e o comprometimento com a diversidade e a luta contra o preconceito, mediante ações como palestras educativas para futuros agentes de atendimento e segurança (AAS) e capacitação técnica de seus profissionais. Ao proporcionar acesso a uma infraestrutura de transporte inclusiva, comprometida e respeitosa é possível contribuir para uma sociedade mais igualitária e justa.

-POLÍTICAS VOLTADAS PARA JUVENTUDE, GÊNERO E RAÇA

A futura concessionária das Linhas 11, 12 e 13 deverá levar em consideração, no desempenho de suas atividades, a possibilidade de instituir ações voltadas ao fomento da juventude e da equidade de gênero e raça. Como exemplo, podem-se aventar iniciativas para a formação exclusiva de turmas de Agentes de Atendimento de Segurança composta apenas por mulheres, com o objetivo precípuo de que o corpo de funcionários seja um reflexo da diversidade da sociedade brasileira.

Ademais, práticas devem ser adotadas pela concessionária para a promoção da segurança e conforto das mulheres em seus deslocamentos diários, oferecendo ambiente controlado, com plataformas e trens monitorados, o que reduz significativamente o risco de assédio e comportamentos inadequados. Isso contribui para a autonomia e bem-estar das mulheres, incentivando-as a utilizar o transporte público de forma mais segura e eficiente. Igualmente, os ambientes das estações devem ser acolhedores e contar com funcionários treinados para lidar com situações relacionadas à discriminação racial, de gênero, social ou de qualquer tipo, tornando-se ponto de referência de segurança para a comunidade.

- MELHORIA EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

O transporte ferroviário suburbano é, por sua própria natureza, um serviço público vital para a mobilidade urbana e o acesso a oportunidades. Independentemente de ser prestado por uma empresa pública ou privada, sua essência permanece como serviço público, devendo atender às necessidades e demandas da população. Nesse contexto, a transferência das Linhas 11, 12 e 13, hoje operadas pela CPTM (empresa pública), para uma Parceria Público-Privada (PPP), promoverá melhorias significativas nos processos de prestação de serviços públicos. A PPP trará consigo uma série de novos investimentos e melhorias necessárias para garantir a segurança operacional, aumentar a capacidade de transporte através da redução do intervalo entre trens, expandir a abrangência territorial e proporcionar melhorias em conforto e regularidade que o Governo do Estado não possui fôlego orçamentário para realizar sozinho. Além disso, um operador privado tem maior flexibilidade para implantar inovações que podem beneficiar os usuários, como tecnologias de informação e comunicação e outros.

Ademais, a concessionária deverá atender a padrões elevados de desempenho na prestação do serviço, superando inclusive os indicadores de desempenho atualmente alcançados pela CPTM, operadora pública. Isso só será possível por meio dos investimentos em modernização e inovação trazidos pela PPP, como por exemplo o fechamento de todos os cruzamentos rodoviários em nível no município de Mogi das Cruzes, que além de afetarem a operação ferroviária e o tráfego da cidade, também representam um risco a segurança viária. Assim, a PPP das Linhas 11, 12 e 13 contribuirá de forma significativa para a melhoria dos processos de prestação de serviços públicos, garantindo que os usuários sejam mais bem atendidos e tenham uma experiência de transporte mais eficiente e confortável.

-MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

As Linhas 11, 12 e 13 formam uma rede transporte de importância metropolitana quando consideramos que conectam o centro da cidade de São Paulo, alguns importantes polos locais como o Tatuapé, Penha, Itaquera e São Miguel Paulista ao centro demais cidades atendidas, como é o caso de Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano, Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba. Essa conexão favorece os deslocamentos diários de quem busca trabalho, mas nas últimas décadas tornou-se meio de transporte daqueles que buscam serviços, e entre eles, principalmente de educação e saúde.

Essas linhas já se constituem em facilitadores ao acesso ao atendimento de saúde da população que encontra carência de serviços em sua comunidade e podem se deslocar para outros centros que os dispõe. A melhoria da qualidade, da oferta, a integração e a expansão dos serviços das 3 linhas será também fator de ampliação da cobertura e acessibilidade da população aos serviços de saúde regionais, contribuindo para a promoção da qualidade de vida e bem-estar da população local.

O mesmo se pode afirmar sobre o acesso à educação, já que as imediações das estações do sistema metroferroviário são muito atraentes para a implantação de centros educacionais de todos os tipos, como os diversos que já estão presentes, como universidades públicas (USP Leste) e privadas (UNICSUL, UNIP, UNICID, entre outras), onde parte significativa dos estudantes encontram nestes centros fácil acesso por meio das estações.

-DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA

A Parceria Público-Privada (PPP) das Linhas 11, 12 e 13 contribui de forma significativa para o desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica por meio da adoção do padrão europeu ERTMS Nível 2 para a modernização do sistema de sinalização. Essa solução representa um avanço considerável, uma vez que o ERTMS (European Rail Traffic Management System) é reconhecido mundialmente por sua eficiência e segurança na gestão do tráfego ferroviário. Além disso, a implementação desse sistema será associada a um sistema de telecomunicação baseado na tecnologia Tetra, o que representa uma combinação absolutamente inovadora no mundo ferroviário. O Tetra (Terrestrial Trunked Radio) é uma tecnologia de comunicação móvel digital projetada para atender às necessidades específicas de serviços críticos, como o transporte público. Ao adotar essa solução tecnológica avançada, a PPP das Linhas 11, 12 e 13 não apenas moderniza a infraestrutura ferroviária existente, mas também promove o desenvolvimento e a inovação no setor, colocando o sistema ferroviário da Região Metropolitana de São Paulo em um patamar globalmente competitivo.

-ARRANJOS DE FINANCIAMENTO QUE INCENTIVEM/CONTRIBUAM COM A PARTICIPAÇÃO PRIVADA

A Parceria Público-Privada (PPP) das Linhas 11, 12 e 13 já representa, por sua própria natureza, uma modalidade de atração de participação e financiamento privado. Ao envolver o setor privado na prestação de serviços públicos, a PPP proporciona uma fonte adicional de recursos e expertise, reduzindo a carga sobre os cofres públicos e promovendo a eficiência na entrega dos serviços. Neste caso específico, a adoção das Garantias de Pagamento do Banco Mundial adiciona um atrativo adicional para investidores privados. O Banco Mundial, uma instituição global com classificação máxima de crédito triplo A, oferece uma garantia de pagamento confiável e segura, o que ajuda a atrair ainda mais investidores globais, fundos de pensão e outras modalidades de financiamento. Essa estrutura de garantias inovadora, nunca antes utilizada no Brasil, não apenas fortalece a credibilidade do projeto, mas também pavimenta uma nova avenida de oportunidades para futuros projetos de infraestrutura no pais. Ao contornar as restrições orçamentárias para estruturação de garantias baseadas em fluxos de recebimentos públicos, essa abordagem cria um ambiente mais favorável para o desenvolvimento de projetos que beneficiem e empreguem estratégias semelhantes, impulsionando assim a participação privada em iniciativas de infraestrutura essenciais para o desenvolvimento econômico e social do país.

POPULAÇÃO BENEFICIADA

A Área de Influência do projeto (direta e indireta) compreende 12 subprefeituras do Município de São Paulo, que somam cerca de 3,9 milhões de moradores. Estão também incluídos os Municípios listados a seguir, com suas populações, obtidas dos dados do Censo IBGE 2022:

Guarulhos1.291.771 habitantes

Mogi das Cruzes 451.505 habitantes

Itaquaquecetuba 369.275 habitantes

Suzano 307.429 habitantes

Ferraz de Vasconcelos 179.198 habitantes

Poá 103.765 habitantes

Ao todo, esse território abriga mais de 6,5 milhões de pessoas, com um dinamismo local relevante, mas principalmente dependente na busca por trabalho e demais atividades especializadas de consumo no centro de São Paulo. Nesta área, 43% das pessoas atualmente realizam suas viagens de automóvel diariamente, segundo dados da Pesquisa Origem Destino de 2017. A pesquisa mostra que 53% dos moradores dessa região são mulheres e os tempos de viagem médios vão de 30 a 40 minutos, havendo um contingente significativo de pessoas que fazem longas viagens, sendo que 14% utilizam 3 ou mais modos para completar suas viagens.

A modernização e expansão dos serviços das Linhas 11, 12 e 13 proporcionarão melhor atendimento dessa demanda de transporte da população, reduzindo tempos de viagem e melhorando o acesso a empregos, educação e serviços essenciais. Desse modo, o projeto irá contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região por meio de investimentos em obras de mobilidade, ampliando a malha metroviária, qualificando e conectando mais pessoas ao transporte de passageiros sobre trilhos metropolitano, melhorando a integração regional e social e aumentando a segurança na locomoção dos cidadãos.

Do ponto de vista da renda, os municípios contam com mais de 1/3 de sua população empregada renda média menor que 1/2 salário-mínimo per capita. Um terço das viagens realizadas na região são destinadas a empregos no Comércio e em Serviços, com predominância de faixa salarial entre 2,5 salários mínimos. Esses dados evidenciam a importância de políticas públicas direcionadas para promover a ascensão socioeconômica desses segmentos e atenuar as disparidades existentes na região.

A população beneficiada, contudo, excede esse contingente, já que as Linhas 11, 12 e 13 estão integradas e receberão mais nós de conexão, ampliando a acessibilidade aos polos de geração e atração de viagens regionais, como o Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos, mas também permitindo o acesso a todas as partes da Região Metropolitana de São Paulo atendidas pela malha metroferroviária, multiplicando as externalidades positivas do transporte, como redução do trânsito, diminuição de acidentes e emissões de poluentes, bem como dinamização da atividade econômica.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Externas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	US$	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00
Total:			100.000.000,00		100.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

ARRANJO INSTITUCIONAL

Governo do Estado de São Paulo / Companhia Paulista de Parcerias (Mutuário)

Secretaria da Fazenda e Planejamento (Representante do Mutuário)

O GESP delegou à SEFAZ todos os atos indispensáveis à contratação de financiamentos para projetos de investimento. Suas responsabilidades são:

Tramitação dos processos de financiamento junto ao Governo Federal e interlocução com as demais partes interessadas;

Propor a lei autorizativa nova ou alterações;

Viabilizar o projeto em termos orçamentários a cada exercício;

Assinar contrato de financiamento em nome do Estado de São Paulo;

Acompanhar a execução dos projetos financiados;

Tramitar pleito de financiamento junto ao Governo Federal;

Orientar pastas responsáveis pelo projeto elegível para financiamento na providência de documentos necessários para instrução do pleito de financiamento.

Secretaria de Parcerias em Investimentos (Órgão Setorial) responsabilidades no âmbito do projeto:

Acompanhar e controlar a utilização dos recursos do financiamento;

Apontar as fontes dos recursos orçamentários e de crédito;

Formalização de aditivos para execução do empreendimento

Gerenciar, administrar e prestar contas ao Mutuário, ao banco financiador, ao TCE e outros organismos de controle sobre o financiamento e a execução do projeto, sob o ponto de vista técnico, ambiental, financeiro, administrativo e demais áreas;

Efetuar os pagamentos às contratadas e consultores, conforme progresso dos trabalhos, devidamente respaldadas pelas inspeções de execução e nas condições contratuais.

Companhia Paulista de Parcerias:

Custodiar as garantias, monitorar adimplemento e gatilhamento de riscos no contrato de PPP

Responder pelos custos administrativos da garantia, bem como do repasse por parte do parceiro privado.

Prestar apoio técnico à SPI na sua função de gerenciar, administrar, e prestar contas sobre o financiamento e a execução do projeto- Prestar informações técnicas sobre a estruturação e execução do projeto para a SPI e a SEFAZ

Outros atores, também compõem o arranjo institucional regulatório metro-ferroviário que participará do projeto em pauta, destacando-se a Procuradoria Geral do Estado, que exerce as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo e a Concessionária, parceira privada, com vínculo contratual, e indicada para implementação do projeto.

Matriz de Responsabilidades ANEXO VI.

ESTRUTURA OPERACIONAL

As garantias serão custodiadas pela CPP, sociedade por ações de capital fechado, controlada pelo GESP e autorizada celebrar contratos de PPP, prestar garantias reais ou fidejussórias, emitir títulos, participar do capital de outras empresas, bem como gerenciar bens e ativos que lhes sejam destinados pela Administração. Além disso, a CPP tem a missão apoiar o Governo do Estado de São Paulo na prospecção, concepção, estruturação, modelagem, implementação e monitoramento de arranjos negociais, e atualmente presta garantias para outras PPPs de mobilidade urbana, como a L 4 Amarela e a L 6 Laranja.

A SPI foi criada em 2023 com foco na atração de mais investimentos e oportunidades de geração de emprego e renda. Considerando tal foco conferido às parcerias com a iniciativa privada, o monitoramento e a fiscalização dos contratos de concessão e PPP do sistema metroferroviário foi incorporada à SPI. Tal atividade é realizada pela Comissão de Monitoramento de Concessões e Permissões (CMCP), órgão que tem como missão executar a fiscalização e controle e subsidiar as decisões relativas aos contratos sob seu monitoramento. Além disso, à CMCP foram delegadas prerrogativas decisórias no que tange a aspectos técnicos dos contratos e do serviço.

A responsabilidade pela prestação dos serviços públicos, inclusive a operação e execução de obras civis previstas, será a SPI, com fiscalização e monitoramento da CMCP, órgão a ela vinculado. A prestação dos serviços públicos ocorrerá através de PPP, pelo Contrato a ser firmado com a futura concessionária das L 11, 12 e 13.

Assim, a CMCP acompanhará, monitorará e fiscalizará os serviços concedidos e as obras a serem realizadas pela futura concessionária, tal como já faz nos contratos existentes: L 4, 5 e 17, 8 e 9 e especialmente a L 6 - Laranja, em fase intensiva de implantação metroviária.

Tal Comissão é composta por quadros especializados e experientes no setor metroferroviário e em regulação. Com quadros compostos por engenheiros, arquitetos, economistas, contabilistas, advogados e técnicos diversos, totalizando 49 colaboradores trabalhando em 5 áreas, a saber: (i) Coordenação-Geral; (ii) Divisão de Assuntos Regulatórios; (iii) Divisão de Controle Econômico-Financeiro; (iv) Divisão de Investimentos; e (v) Divisão de Operação. Cada uma das divisões possui um colaborador líder, os quais, em conjunto com o Coord. Ger, compõem o colegiado da CMCP. Tal colegiado é que exerce as competências decisórias delegadas pelo Poder Concedente.

4.2. Execução/Executores

Executor: Companhia Paulista de Parcerias - CPP
Representante Oficial: Edgard Benozatti Neto
Endereço da Sede: Rua Iaia, 126
E-mail Institucional:
Telefone: 1137028213 Fax:
CNPJ: 06995362000146 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 1 **Ano**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES BIRD	TOTAL BIRD
C - GARANTIA À CONTRAPRESTAÇÕES RECORRENTES	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**
P - GARANTIA À CONTRAPRESTAÇÕES RECORRENTES	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
Total	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

ATOS LEGAIS NECESSÁRIOS

Em relação à execução, o projeto em tela se consubstanciará em Contrato de Concessão a ser celebrado com a futura concessionária que vencer o leilão a ser empreendido pelo Governo do Estado de São Paulo.

Quanto ao arcabouço do planejamento setorial orçamentário, o projeto integra o Plano Integrado de Transporte Urbano, PITU 2040, que tem como objetivo desenvolver, para um horizonte de 20 anos, a política de mobilidade do Estado de São Paulo para a RMSP. O PITU é o Plano Setorial adotado para o planejamento de mobilidade metropolitana no PPA paulista (Lei Estadual 17.262/2020). Adicionalmente, informamos que o projeto de lei do PPA 2024-2027, Lei Estadual nº 17.898/2024 (Anexo III), também contempla o projeto.

Destaca-se que a lei autorizadora para contratação da operação ora pleiteada encontra-se em tramitação administrativa junto à área competente para fins de submissão à Assembleia Legislativa.

RISCOS E AÇÕES MITIGADORAS

Há riscos relacionados à própria emissão dos atos legais indicados, notadamente em relação à aprovação dos decisores, e riscos relacionados à execução do próprio projeto, a serem endereçados nos atos a serem emanados.

Considerando haver posição majoritariamente favorável no legislativo estadual à expansão do sistema metroferroviário e à realização de parcerias público-privadas, e à natureza comum de autorização legislativa para financiamento de investimentos, não se vislumbra riscos elevados de não aprovação de tal projeto de lei. Contudo, como ação mitigadora, tal projeto já está em discussão avançada no âmbito do executivo estadual a fim de que possa ser discutido com antecedência na assembleia legislativa.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

CONTRATAÇÕES, RISCOS E AÇÕES MITIGADORAS

Tendo-se como premissa o sucesso do leilão, pode-se afirmar que os riscos de contratações são considerados baixos, pois o projeto prevê contratação única pelo Estado, já que a implantação e execução ocorrerá através do contrato de concessão a ser celebrado com a futura concessionária. Desta forma, a concessionária será responsável, de acordo com os critérios, conceitos e definições realizadas pelo Poder Público, pela contratação dos fornecedores para a realização dos projetos, obras, serviços e contingências. Não há previsão de aumento do quadro de pessoal do Estado para a implementação do projeto, ainda que este haja previsão de geração de empregos pela concessionária e suas fornecedoras tanto na fase de implementação quanto na posterior operação da linha estendida.

O Estado de São Paulo já conta com ampla experiência na contratação, gestão, fiscalização, controle de concessões de transportes, inclusive no acompanhamento de obras de grande vulto. Além das implementações e construções ocorridas diretamente pelo estado ou suas empresas públicas, ressaltamos que, no momento, a CMCP, comissão pertencente à estrutura da Secretaria de Parcerias em Investimentos, já acompanha e fiscaliza a implementação da nova linha 6 do metrô de São Paulo, obra de grande vulto com 15,3 quilômetros de extensão que já tem completude acima de 55%.

Desta forma, entendemos que os riscos de contratação a serem enfrentados diretamente pelo Poder Público para o projeto são baixos. Por sua vez, os riscos de contratação a serem enfrentados pela concessionária serão tratados conforme matriz de riscos delimitados no contrato , para o qual o Estado de São Paulo já conta com ampla experiência de estruturação de projetos, planejamento e gestão.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Estima-se que a implantação da Linha 13 poderá afetar um total de 1700 imóveis, conforme levantamentos preliminares. No entanto, é importante ressaltar que esses imóveis serão recompensados de acordo com os rigorosos padrões estabelecidos pela International Finance Corporation (IFC). Os padrões de desempenho da IFC referentes a reassentamento e desapropriações são altamente exigentes, indo além das regulamentações nacionais. Eles garantem que o processo de reassentamento seja conduzido de forma justa e transparente, oferecendo compensações adequadas e oportunidades de melhoria de vida para as comunidades afetadas. Assim, os moradores dos imóveis impactados pela implantação da Linha 13 serão amparados por esses padrões, assegurando que sejam tratados de maneira justa e respeitosa durante todo o processo de realocação.

Além disso, é importante destacar que esse é um risco que o poder concedente compartilhará dentro do contrato de concessão. Ou seja, o poder concedente assume o risco de atraso a partir de 6 meses de inércia do judiciário, ao passo que a concessionária é responsável por conduzir o processo. Sob a perspectiva de custo, o poder concedente compartilha os custos de desapropriação através de bandas: até 120% é risco da concessionária, entre 120 e 200% as partes compartilham e acima de 200% o poder concedente assume integralmente a diferença. Esse tipo de contingência é comum em projetos dessa magnitude e complexidade, e é considerado no planejamento e na elaboração dos contratos de concessão. Assim, medidas serão tomadas para garantir que qualquer aumento nos custos de desapropriação seja adequadamente gerenciado e financiado ao longo do processo de implementação da Linha 13, garantindo assim o sucesso do empreendimento e minimizando quaisquer impactos negativos para todas as partes envolvidas

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Os riscos e impactos ambientais do projeto foram avaliados segundo os padrões de desempenho da International Finance Corporation (IFC), que são um conjunto de diretrizes e critérios amplamente reconhecidos e adotados globalmente para avaliar e gerenciar os riscos e impactos socioambientais de projetos. Esses padrões visam garantir que as atividades de desenvolvimento privado sejam realizadas de maneira responsável, minimizando os danos ao meio ambiente e à sociedade.

Após uma avaliação detalhada seguindo os Padrões de Desempenho da IFC, foram identificados diversos riscos e impactos associados ao projeto em questão. Destaca-se que seis riscos foram associados ao Padrão de Desempenho 1 (Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Socioambientais), dos quais cinco foram considerados de significância maior e um de significância moderada. Estes incluem riscos como inundação/alagamento de infraestruturas existentes e planejadas, potenciais acidentes e incidentes decorrentes de despreparo frente a cenários de emergência, entre outros.

Além disso, foram identificados sete riscos/impactos relacionados ao Padrão de Desempenho 3 (Eficiência de Recursos e Prevenção da Poluição), onde dois foram classificados como de significância maior, tais como a contaminação do solo e das águas associadas às estruturas planejadas e existentes. Foram também observados riscos e impactos de diferentes graus de significância em outras áreas, como conservação da biodiversidade e gestão sustentável de recursos naturais vivos, onde oito foram identificados, sendo um deles de significância maior, como intervenções em áreas legalmente protegidas e habitats críticos. (Anexo VIII - Resumo Áreas Contaminadas)

Todo o inventário detalhado de potenciais passivos ambientais e sociais será no Anexo Socioambiental do contrato, evidenciando o compromisso com a transparência e a gestão responsável dos riscos e impactos identificados. Essas análises são fundamentais para garantir que o projeto seja implementado de forma sustentável, minimizando seus efeitos adversos sobre o meio ambiente e a comunidade local. (Anexo VII - Levantamento de Passivos Ambientais)

Por fim, é válido ressaltar que as 3 Linhas objeto desta PPP já possuem Licença de Operação LO. As três licenças (LOR nº 2708, LOR nº 2754 e LO nº 2454) estão válidas/vigentes e possuem condicionantes com demandas mandatórias referentes a programas de monitoramento, a exemplo daqueles relacionados à gestão ambiental, de efluentes, de resíduos e de áreas protegidas, e apresentação de relatórios anuais como evidência de acompanhamento de atendimento dos referidos instrumentos autorizativos. No caso da LOR nº 2708 e LOR nº 2754, existem também as obrigações complementares quanto ao gerenciamento das áreas contaminadas. Exigências específicas sobre o cumprimento das condicionantes das licenças supracitadas serão apresentadas junto ao contrato.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Nos riscos sociais, igualmente submetidos à avaliação sob a perspectiva dos Padrões de Desempenho da IFC, foi identificado um risco associado ao Padrão de Desempenho 2 (Condições de Emprego e Trabalho), classificado como de significância moderada.

No que concerne ao Padrão de Desempenho 4 (Saúde e Segurança da Comunidade), foram detectados dez riscos e impactos, dos quais dois riscos e um impacto foram categorizados como de significância maior. Destacam-se entre estes o potencial para riscos à saúde e segurança da comunidade relacionados aos níveis de ruído e vibração, a possibilidade de invasão da faixa de domínio, interferência em equipamentos sociais e áreas de lazer, ameaças como assédio, violência de gênero e racismo, além de riscos associados à segurança patrimonial armada. Outros sete riscos e um impacto foram considerados como de significância moderada.

No âmbito do Padrão de Desempenho 7 (Povos Indígenas), embora apenas um risco tenha sido identificado, este foi classificado como negligenciável com base nas informações disponíveis, requerendo confirmação ou descarte em etapas posteriores de análise.

Por fim, um risco associado ao Padrão de Desempenho 8 (Patrimônio Cultural) foi destacado como de significância maior, especialmente relacionado a possíveis intervenções em patrimônios históricos e culturais. (Anexo V - Levantamento de bens tombados)

Essas análises críticas são cruciais para compreender e mitigar os impactos sociais do projeto, assegurando que este seja implementado de maneira responsável, respeitando os direitos e interesses das comunidades afetadas e o patrimônio cultural e histórico envolvido.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

No contexto do reassentamento, foram identificados dois impactos significativos associados ao PD5 (Aquisição de Terra e Reassentamento Involuntário), ambos categorizados como de significância maior. Esses impactos estão relacionados ao Deslocamento Físico e Econômico de residências, comércios, equipamentos sociais, atividades de subsistência e população vulnerável, incluindo ocupações irregulares e aglomerados subnormais.

O projeto de expansão requer a aquisição de terras ao longo das fases de planejamento, construção e operação, devido à instalação de estruturas em linha. Isso pode resultar no deslocamento involuntário, tanto físico quanto econômico, de residências, comércios e equipamentos sociais. É importante destacar que a área de influência do projeto é caracterizada por uma urbanização consolidada, incluindo residências, edifícios comerciais, equipamentos públicos e privados, conforme previsto no traçado de expansão em municípios como Guarulhos e São Paulo.

Para atender aos requisitos da legislação brasileira e dos padrões da IFC, a concessionária implementará uma série de medidas. Isso inclui a realização de estudos de alternativas locacionais para evitar ou minimizar os riscos e impactos associados ao deslocamento físico e econômico. Nos casos em que a intervenção for indispensável, serão adaptadas soluções de engenharia e design de projeto para mitigar os deslocamentos, considerando as áreas e edificações circundantes.

Além disso, serão desenvolvidos e implementados Planos de Ação de Reassentamento (PAR) e/ou Programas de Restauração de Meios de Subsistência (PRMS) para compensar os impactos causados pela aquisição de terras. Programas de comunicação social e engajamento com as partes interessadas serão estabelecidos, juntamente com a monitorização dos registros do Mecanismo de Queixas e Reclamações (MQR) e a auditoria periódica dos PAR/PRMS. Essas medidas visam garantir que o reassentamento seja conduzido de forma justa e transparente, minimizando os impactos negativos sobre as comunidades afetadas.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN